PIATTAFORMA
CCNL FARMACIE PRIVATE 2024 – 2027

Il settore delle farmacie sta vivendo una fase di grande trasformazione.
Dopo l'emergenza sanitaria della pandemia, la riforma legislativa della "farmacia dei servizi" (previste dalla legge 69/09 e dal D.Lgs. 153/09) ha visto l'accelerazione nella sua realizzazione pratica.
I servizi sanitari oggi erogati nelle farmacie comportano una ridefinizione della funzione e della gestione della farmacia, fino a ieri legata principalmente alla sola dispensazione del farmaco.
La possibilità di fare le vaccinazioni è un esempio importante delle nuove responsabilità e mansioni introdotte.

Per quanto sopra, Filcams, Fisascat e Uiltucs ritengono necessario adeguare il contratto nazionale alla nuova realtà operativa per offrire ad aziende e lavoratrici e lavoratori uno strumento efficace e moderno di regolazione dei rapporti di lavoro.

Alla luce delle recenti trasformazioni in questo settore, ci pare doveroso richiamare l'attenzione su un fenomeno dilagante: la perdita di interesse nei confronti della professione da parte delle farmaciste e dei farmacisti. Diversi sono i motivi per cui oggi lavorare in farmacia appare meno attrattivo di un tempo: salari insufficienti rispetto alla professionalità richiesta; orari di lavoro impegnativi e gestione della vita personale difficilmente conciliabile in relazione all'attività lavorativa; necessità di aggiornamento costante della propria professionalità senza le condizioni soddisfacenti e sostenibili (iniziando proprio con l'equilibrio tra vita lavorativa e vita privata) per poter studiare con costanza e per tutta la durata della propria vita lavorativa; appiattimento professionale con limitate possibilità di effettiva crescita professionale.

Anche l'ingresso sul mercato delle grandi catene di farmacie impone una riflessione su cui il contratto dovrà dare delle risposte.

Per poter ragionare sulle sfide del domani è quindi indispensabile definire obiettivi strategici nella discussione contrattuale, condividendo l'assunto che la prima sfida sarà quella di rinnovare in tempi utili il CCNL, adeguando i salari in modo da recuperare il potere di acquisto, valorizzando le competenze e la professionalità dei farmacisti e implementando gli strumenti di welfare.

Nel rinnovo del CCNL si dovranno inoltre innovare proficue relazioni sindacali e favorire le relazioni anche al secondo livello.
Al fine di avere una traccia utile alla discussione, di seguito brevemente le nostre richieste.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE: nel rinnovo del contratto del 2021 è stata introdotto il livello Q2. L'importante novità non ha raggiunto però i risultati sperati e oggi è necessario rafforzarne la declaratoria per offrire stimolo e prospettiva all'impegno professionale. E' inoltre necessario agire sulla classificazione nel suo insieme per adeguare ed estendere i livelli di inquadramento alla nuova struttura della farmacia nella sua articolazione dei servizi.

FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO ALBERGHI MENSE E SERVIZI
00153 Roma - Via Leopoldo Serra 31
Tel. 06.5885102 r.a.
posta@filcams.cgil.it
pec nazionale@pec.filcams.it

FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI AFFINI TURISMO
00185 – Roma – Via dei Mille,56
Tel. 06. 853597 – fax 06.8558057
fisascat@fisascat.it
pec fisascat.nazionale@pec.it

UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI
00198 – Roma – Via Nizza 128
Tel. 06.84242276 – fax 06.84242292
segreterianazionale@uiltucs.eu
pec uiltucs@pec.it

CONTRATTAZIONE DECENTRATA:
La contrattazione di secondo livello va realmente attivata, sia definendo le materie della contrattazione, che rafforzando la volontà politica di avviare una concreta azione contrattuale decentrata o aziendale.

FORMAZIONE: L'importanza della formazione professionale continua è basilare per mantenere la farmacia quale presidio sanitario territoriale. Pertanto, si chiede di definire modalità contrattuali che possano prevedere percorsi formativi con il riconoscimento di un monte ore individuale in modo che la formazione possa essere realmente esigibile da tutto il personale impiegato presso la farmacia,. Si chiede inoltre di agevolare la formazione anche nel caso di frequenza di master o corsi post-universitari.

FORMAZIONE ECM: Si chiede che le ore deputate alla formazione ECM siano riconosciute e retribuite come ore di lavoro effettivamente prestato.
Si chiede un contributo a carico del datore di lavoro per le spese formative

MATERNITA': Si richiede un'integrazione al 100% della retribuzione per tutta la durata del Congedo di Maternità.
Elevare l'indennità pari al 30% attuale a carico dell'INPS per il congedo parentale
Integrare il periodo di congedo previsto dalla legge con indennità pari al 30% della retribuzione l'estensione del periodo di aspettativa previsto dall'articolo 43 del vigente CCNL. (conservazione del posto di lavoro)

MALATTIA E INFORTUNIO: Si richiede l'incremento dell'integrazione a carico del datore di lavoro in caso di malattia o infortunio.
Si richiede la distinzione tra malattia e infortunio ai fini del calcolo del periodo di comporto ed in caso di infortunio si chiede l'estensione del periodo di conservazione del posto di lavoro fino a guarigione clinica.
Si chiede l'ampliamento del periodo di aspettativa non retribuita per gravi patologie; l'eliminazione del paragrafo 1) dell'attuale articolo 45 (esclusione per malattie croniche e/o psichiche).

PERMESSI PER VISITE MEDICHE: Si richiede di definire un monte ore di permessi retribuiti specifico da utilizzare dal dipendente per visite mediche e diagnostiche.

PERMESSI RETRIBUITI: Al fine di premiare l'anzianità di servizio e la permanenza nel settore, si richiede di un incremento del monte ore ROL per le farmacie o i network di farmacie con una dimensione occupazionale sopra i 15 dipendenti complessivi.

MAGGIORAZIONI: Si richiede un innalzamento delle maggiorazioni previste in caso di servizio di turno notturno della farmacia e di lavoro nelle giornate domenicali o festive.

TRASFERIMENTI E DISTACCHI: Si chiede di regolamentare i trasferimenti di sede lavorativa, o i distacchi tra aziende appartenenti allo stesso gruppo di imprese, con la previsione di procedure di consultazione e di gestione.

REPERIBILITA': Si richiede di ridefinire le modalità e l'incremento delle condizioni economiche previste per la reperibilità.

FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO ALBERGHI MENSE E SERVIZI
00153 Roma - Via Leopoldo Serra 31
Tel. 06.5885102 r.a.
posta@filcams.cgil.it
pec nazionale@pec.filcams.it

FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI AFFINI TURISMO
00185 – Roma – Via dei Mille,56
Tel. 06. 853597 – fax 06.8558057
fisascat@fisascat.it
pec fisascat.nazionale@pec.it

UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI
00198 – Roma – Via Nizza 128
Tel. 06.84242276 – fax 06.84242292
segreterianazionale@uiltucs.eu
pec uiltucs@pec.it

SALUTE E SICUREZZA: il mondo delle farmacie, anche a causa della sua grande frammentarietà sul territorio, è caratterizzato da una insufficiente gestione e attuazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Proprio l'esperienza pandemica ha dimostrato che invece la farmacia è un luogo delicato in cui gli aspetti connessi alla salute e alla sicurezza risultano complessi. Per questo è indispensabile dare finalmente attuazione alle previsioni del DLgs. n. 81/08 e successive modifiche, con particolare riferimento alla figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a livello territoriale ed alla elezione dei RLS ed alla creazione dei comitati aziendali per la salute e sicurezza nei network di farmacie con più di 3 unità locali.

CONGEDI PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE: Definito che compito della contrattazione è anche migliorare il quadro normativo di riferimento, nella convinzione che la violenza di genere è da contrastare in tutte le sue forme e che l'obiettivo della protezione e il sostegno delle donne che ne sono vittima va agito concretamente, si richiede di incrementare quanto previsto dell'art. 24 D.Lgs. 80/2015 e successive modificazioni ed integrazioni, in termini di tempi, misura e condizioni.

CONTRASTO ALLE VIOLENZE E MOLESTIE NEI LUOGHI DI LAVORO: la violenza e le molestie nel luogo del lavoro costituiscono un abuso e una violazione dei diritti umani. Al fine di prevenire e contrastare tali condotte inaccettabili e incompatibili con il rispetto della persona umana, si richiede di individuare iniziative, di natura informativa e formativa, volte a contrastare, prevenire e non tollerare comportamenti discriminatori basati sulla diversità e in particolare violenze o molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Inoltre, in previsione dello sviluppo dell'ente bilaterale prevedere di avviare uno specifico progetto per individuare riferimenti/convenzioni con Centri antiviolenza, Case rifugio, Consigliera di Parità ecc. e percorsi di accompagnamento e sostegno legale e di accoglienza.
Al fine di favorire la cultura della denuncia prevedere la possibilità di avere anticipato il TFR e il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale verticale o orizzontale e al trasferimento in altre sedi aziendali laddove possibile.

PART TIME: si richiede la revisione del dettato contrattuale, con particolare riferimento al lavoro supplementare, suo consolidamento, clausole elastiche.

SALARIO: il rinnovo del contratto del 2021 si è realizzato in condizioni economiche che si sono modificate in maniera rilevante nel periodo di gestione del contratto stesso. Per questo la discussione sul rinnovo della parte salariale deve ricomprendere anche il recupero del potere di acquisto perso nel periodo 2021 / 2024 considerando lo scostamento dell'inflazione registrato. Al recupero del periodo pregresso deve sommarsi anche il recupero dell'inflazione previsionale per il prossimo triennio.
Si chiede di inserire nel rinnovo del contratto nazionale un meccanismo di recupero del potere di acquisto dei salari nel caso di evidenti scostamenti inflattivi anche come meccanismo di salvaguardia nel caso di prossimi ritardati aumenti contrattuali.

Roma 28 giugno 2024

FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO ALBERGHI MENSE E SERVIZI
00153 Roma - Via Leopoldo Serra 31
Tel. 06.5885102 r.a.
posta@filcams.cgil.it
pec nazionale@pec.filcams.it

FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI AFFINI TURISMO
00185 – Roma – Via dei Mille,56
Tel. 06. 853597 – fax 06.8558057
fisascat@fisascat.it
pec fisascat.nazionale@pec.it

UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI
00198 – Roma – Via Nizza 128
Tel. 06.84242276 – fax 06.84242292
segreterianazionale@uiltucs.eu
pec uiltucs@pec.it